

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2516/2530

นาย สุวิทย์ สุวรรณ
บริษัท โต ตัล - ไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 909, มาตรา 925, มาตรา 937

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องว่า บริษัท ค. ได้ออกตั๋วแลกเงินสั่งให้จำเลยจ่ายเงินแก่ธนาคาร ฮ. ซึ่งเป็นธนาคารตัวแทนของบริษัทค. และเป็นผู้รับเงินตามตั๋วแลกเงินธนาคาร ฮ. สลักหลังตั๋วแลกเงินให้ธนาคาร ก. ดำเนินการแทนโดยธนาคาร ก. ได้จัดการให้จำเลยรับรองตั๋วแลกเงินแล้ว เมื่อตั๋วแลกเงินถึงกำหนดจำเลยผิดนัดไม่ยอมชำระเงินแก่ธนาคาร ก. บริษัท ค. มอบหมายให้โจทก์เป็นผู้ติดตามเรียกให้จำเลยชำระเงินตามตั๋วแลกเงินธนาคาร ก. จึงสลักหลังตั๋วแลกเงินให้แก่โจทก์ในฐานะจัดการแทน การสลักหลังของธนาคาร ก. เป็นการสลักหลังตาม ป.พ.พ. มาตรา 925 โจทก์ผู้รับสลักหลังจึงเป็นตัวแทนของบริษัท ค. ซึ่งเป็นตัวการ ดังนี้ ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม แม้เดิม โจทก์บรรยายฟ้องว่า "ธนาคาร ฮ. ได้สลักหลังให้ธนาคาร ก. ดำเนินการแทน" ต่อมาโจทก์แก้ฟ้องเป็นว่า "บริษัท ค. ได้มอบหมายให้โจทก์ดำเนินการแทน" คำฟ้องโจทก์ก็ไม่เคลือบคลุม รายการในตั๋วแลกเงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 909(3) ระบุเพียงว่า "ชื่อ หรือยี่ห้อผู้จ่าย" จะถือว่าต้องมีข้อความระบุ ว่า "ผู้จ่าย" ด้วยไม่ได้และมาตรา 909(8) ระบุเพียงว่า "ลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย" ไม่จำเป็นต้องมีข้อความเขียนว่า "ผู้สั่งจ่าย" ด้วย เมื่อธนาคาร ฮ. ผู้รับเงินตามตั๋วแลกเงิน ซึ่งเป็นผู้ทรงตั๋วแลกเงินได้สลักหลังตั๋วแลกเงินให้ธนาคาร ก. จัดการแทน และธนาคาร ก. สลักหลังต่อไปยัง

โจทก์ โจทก์ยอมเป็นผู้ทรงตัวแลกเงินและจะใช้สิทธิทั้งปวงอันเกิดแต่ตัว นั้นยอมได้ ทั้งสิ้นตาม ป.พ.พ.มาตรา 925 โจทก์จึงมีสิทธิติดตามทวงถามเงินตามตัวแลกเงิน และฟ้องคดีได้ด้วยตนเอง จำเลยมีชื่อ ในตัวแลกเงิน และยังมีตรา บริษัท และลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัทจำเลยอีกแห่งหนึ่งด้วย อันหมายความว่า การรับรองตัวแลกเงิน จึงถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้จ่าย.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยในฐานะผู้จ่ายเงินและรับรองตัวแลกเงิน ผิดนัดไม่ยอมชำระเงินตามตัวแลกเงิน ผู้สั่งจ่ายได้มอบหมายให้โจทก์เป็นผู้ติดตาม เรียกให้จำเลยชำระเงินตามตัวผู้ดำเนินการแทนผู้สั่งจ่ายจึงสลักหลังตัวแลกเงินให้ โจทก์จัดการแทน โจทก์จึงเป็นผู้ทรงตัวแลกเงินโดยชอบ ขอให้จำเลยชำระเงินตาม ตัวแลกเงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมคำแปลเอกสาร ท้ายฟ้องไม่ใช่ตัวแลกเงินตามกฎหมาย ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับรองตัวแลกเงิน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ไม่มีสิทธิติดตามดอกเบี้ยและคดีขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 5,545.776 บาท 77 สตางค์พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของเงินจำนวน 4,910,785 บาทนับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ ค่าขออื่นมากกว่านี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีคงมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะโจทก์ไม่ได้บรรยายว่าโจทก์จัดการแทนใครและโจทก์บรรยายฟ้องขัดกันเองว่า "ธนาคารไฮกุริกุ จำกัด ได้สละหลังให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ดำเนินการแทน ต่อมาโจทก์แก้ฟ้องเป็นว่า"บริษัทโคโมรี (ที่ถูกต้องบริษัทโคโมรี พรินต์ติ้ง แมชชีนเนอร์ จำกัด) ได้มอบหมายให้โจทก์ดำเนินการแทน "การที่ฟ้องโจทก์ขัดกันเองเช่นนี้ จำเลยจึงไม่ทราบแน่ชัดว่าโจทก์จัดการแทนธนาคารไฮกุริกุ จำกัด หรือธนาคารกรุงเทพ จำกัด หรือบริษัทโคโมรี ซึ่งจำเลยอาจมีข้อต่อสู้กับบุคคลดังกล่าวอยู่และตามคำแปลเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ก็ปรากฏว่าธนาคารกรุงเทพ จำกัด ได้สละหลังให้โจทก์จัดการแทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด ซึ่งขัดแย้งกับฟ้องโจทก์ที่อ้างว่าโจทก์ได้รับมอบหมายจากบริษัทโคโมรีต่อมาในชั้นสืบพยานนายสุวิทย์ สุวรรณ พยานโจทก์ก็เบิกความว่า "ข้อความด้านหลังตั๋วแลกเงินที่ว่า โจทก์จัดการแทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด ไม่ถูกต้องแท้จริงโจทก์จัดการแทนบริษัทโคโมรี" พิจารณาคำแล้วเห็นว่าโจทก์บรรยายฟ้องไว้ชัดเจนว่าบริษัทโคโมรี พรินต์ติ้ง แมชชีนเนอร์ จำกัด ได้ออกตั๋วแลกเงินสั่งให้จำเลยจ่ายเงิน 48,400,000 เยนญี่ปุ่นและให้จำเลยชำระเงินดังกล่าวตามตั๋วแลกเงินแก่ธนาคารไฮกุริกุ จำกัดซึ่งเป็นธนาคารตัวแทนของบริษัทนั้นและเป็นผู้รับเงินตามตั๋วแลกเงินธนาคารดังกล่าวได้สละหลังตั๋วแลกเงินให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัดดำเนินการแทน ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด ได้จัดการให้จำเลยรับรองตั๋วแลกเงินแล้ว เมื่อตั๋วแลกเงินถึงกำหนดจำเลยผิดนัดไม่ยอมชำระเงินแก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด บริษัทโคโมรี พรินต์ติ้ง แมชชีนเนอร์ จำกัด จึงได้มอบหมายให้โจทก์เป็นผู้ติดตามเรียกให้จำเลยชำระเงินตามตั๋วแลกเงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด จึงสละหลังตั๋วแลกเงินให้แก่โจทก์ในฐานะจัดการแทนดังนี้ การสละหลังของธนาคารกรุงเทพ จำกัด จึงเป็นการสละหลังตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 925 โจทก์ผู้รับสละหลังจึงเป็นตัวแทน

ของบริษัทโคโมรี พรินติ้ง แมชีนเนอร์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวการฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบ
คลุม ส่วนการสลักหลังนั้นเมื่อดูตามด้านหลังตั๋วแลกเงินเอกสารหมายเลข 3 เป็นเรื่อง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัดสลักหลังว่า "จ่ายตามคำสั่งของนายสุวิทย์ สุวรรณ ในฐานะ
จัดการแทน" เท่านั้นมิได้มีความหมายตามที่จำเลยอ้างในฎีกาและที่นายสุวิทย์โจทก์
เบิกความว่าโจทก์จัดการแทนบริษัทโคโมรี ฯ นั้นก็ตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว ทั้งมิใช่ขัด
ต่อเอกสารตั๋วแลกเงินรายพิพาทแต่อย่างใด ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาเป็นข้อที่สองว่า ตั๋วแลกเงินรายพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย
จำเลยกล่าวอ้างเป็นข้อแรกว่าตั๋วแลกเงินรายพิพาทไม่ได้ระบุว่าเป็นคำสั่งของผู้สั่ง
จ่ายสั่งให้จำเลยจ่ายเงินแก่ผู้รับเงินข้อความที่ว่า "ในวันที่ 120 นับจากวันที่ลงใน
ใบตราส่งของตั๋วแลกเงินฉบับแรกของตั๋วแลกเงินสำหรับนี้จ่ายให้แก่ธนาคารไฮกุริกุ
จำกัดหรือตามคำสั่งจำนวนเงินสี่สิบบแปดล้านสี่แสนเยนญี่ปุ่นเท่านั้น" ไม่ใช่คำสั่งของผู้
สั่งจ่ายสั่งให้ผู้จ่ายจ่ายเงิน ซึ่งโจทก์ก็เบิกความว่าตามตั๋วแลกเงินรายพิพาทไม่มี
ข้อความสั่งให้จำเลยจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงินและนายบรรยง โตเต็มโชคชัยการ
พยานโจทก์ก็เบิกความว่าตั๋วแลกเงินรายพิพาทไม่มีข้อความว่าใครจ่ายใครไม่ใช่ตัว
เงิน พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามตั๋วแลกเงินรายพิพาทระบุชัดเจนว่าธนาคารไฮกุริกุ
จำกัด เป็นผู้รับเงิน ปรากฏตามข้อความที่ระบุไว้ว่า "จ่ายให้แก่ธนาคารไฮกุริกุ จำกัด
หรือตามคำสั่งจำนวนเงินสี่สิบบแปดล้านสี่แสนเยนญี่ปุ่นเท่านั้น" สำหรับจำเลยนั้น
นอกจากมีชื่อบริษัทจำเลยแห่งหนึ่งแล้ว ยังมีตราบริษัทและลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ
ลงชื่อแทนบริษัทจำเลยอีกแห่งหนึ่งด้วยอันหมายความว่าถึงการรับรองตั๋วแลกเงินจึงถือ
ได้ว่าจำเลยเป็นผู้จ่าย รายการในตั๋วแลกเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 909(3) ก็ระบุเพียงว่า "ชื่อหรือยี่ห้อผู้จ่าย" เท่านั้น จะถือว่าต้องมีข้อความระบุ
ว่า "ผู้จ่าย" ด้วยดังที่จำเลยฎีกาย่อมไม่ได้ สำหรับบริษัทโคโมรีพรินติ้ง แมชีนเนอร์
จำกัดนั้น ปรากฏว่าในตั๋วแลกเงินมีระบุชื่อบริษัทดังกล่าวและลายมือชื่อกรรมการผู้
จัดการด้วย จึงต้องถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สั่งจ่าย และไม่จำเป็นต้องมีข้อความเขียน

ว่า"ผู้ส่งจ่าย" ด้วย เพราะมาตรา 909(8) ไม่ได้บังคับไว้ ทั้งการที่จำเลยลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 937 ย่อมแสดงว่าจำเลยทราบดีว่าจำเลยเอง บริษัท โคโมรีฯและธนาคาร ไชยบุรี จำกัด อยู่ในฐานะใดในตั๋วแลกเงิน สำหรับคำเบิกความของโจทก์และนายบรรยงพยานโจทก์นั้น เมื่อพิเคราะห์คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้ง 2 ปากดังกล่าวโดยตลอดแล้วจะเห็นได้ว่าได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่าตั๋วแลกเงินรายพิพาทระบุรายการครบถ้วนตามกฎหมายแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้ส่งจ่าย ผู้จ่ายและผู้รับเงิน จำเลยอ้างเป็นข้อที่สองว่าตั๋วแลกเงินระบุว่ "ในวันที่ 120 วัน นับจากวันที่ลงในใบตราส่งของตั๋วแลกเงินฉบับแรกของตั๋วแลกเงินสำหรับนี้ฯ" โจทก์จะนำสืบว่ากำหนดเวลา 120 วันนับแต่วันที่ลงในใบตราส่งสินค้าไม่ได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าคำว่าใบตราส่งย่อมหมายถึงใบตราส่งสินค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 613 เท่านั้นเพราะใบตราส่งตั๋วแลกเงินไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายดังที่จำเลยกล่าวอ้าง จำเลยอ้างเป็นข้อที่สามว่าบริษัท โคโมรีฯ เป็นทั้งผู้ส่งจ่ายและผู้รับเงินในตั๋วแลกเงินจึงทำให้ตั๋วแลกเงินรายพิพาทไม่มีสภาพเป็นตั๋วแลกเงินตามกฎหมาย พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท โคโมรีฯ มีฐานะเป็นผู้ส่งจ่ายแต่อย่างเดียว ส่วนผู้รับเงินคือ ธนาคารไชยบุรี จำกัด ผู้ทรงตั๋วแลกเงินดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน

จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โดยอ้างว่าโจทก์เป็นผู้ทรงตั๋วแลกเงินรายพิพาทในฐานะจัดการแทนธนาคารกรุงเทพ จำกัดมิใช่ผู้ทรงตั๋วแลกเงินเพื่อเรียกเก็บในนามของโจทก์ของ โจทก์จึงต้องมีใบมอบอำนาจของธนาคารกรุงเทพ จำกัด มอบหมายให้ฟ้องคดีและโจทก์จะฟ้องคดีในนามตนเองไม่ได้ จะต้องฟ้องในนามธนาคารกรุงเทพ จำกัด หรือ บริษัท โคโมรีฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าธนาคาร ไชยบุรี จำกัด ผู้รับเงินตามตั๋วแลกเงินรายพิพาทซึ่งเป็นผู้ทรงตั๋วแลกเงินได้สละหลังให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัดจัดการแทน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด ได้สละหลังต่อไปยังโจทก์ในฐานะจัดการแทน โจทก์จึงมีฐานะเป็นผู้ทรงตั๋ว

แลกเงินและจะใช้สิทธิทั้งปวงอันเกิดแต่ตัวนั้นย่อมได้ทั้งสิ้น ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 925 โจทก์จึงมีสิทธิติดตามทวงถามเงินตามตัวแลกเงินและ
ฟ้องคดีได้ด้วยตนเอง..."

พิพากษายืน.

(อำนวยการ อินทุภูติ-ดำริ ศุภพิโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>